

계약상대자의 근로자 교체 시 독립성 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖비정규직 보호를 위한 법령과 계약상대자의 ‘사업의 독자성과 독립성’을 보장하기 위해 계약상대자가 근로자 교체 결정권을 행사하도록 하고 있으나, 일부 용역 지방서에는 발주자가 근로자를 일방적으로 교체할 수 있도록 기술되어 있음.

지 적 내 용

- 「취업규칙」 제10조(성실의무)는 ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
- 66처 공문(66(*)****-****, 비정규직 종합대책 수립 및 시행알림, 20██. **. **.)에 따르면,
- 당시 66처는 비정규직 보호를 위한 관련 법령을 성실히 이행하고 우리 회사 ‘기간제·단시간근로자’와 ‘용역 등 도급’의 관리업무를 적정하게 수행함으로써 협력업체 직원의 노무관리에 문제점이 발생되지 않도록 종합대책을 수립하여 「용역 등 도급 적정운영을 위한 업무매뉴얼」과 함께 배부하였다.
 - 배부된 업무매뉴얼에 따라 아래 [그림]과 같이 하청의 ‘사업의 독자성과 독립성’을 보장해주기 위해 하청의 근로자 교체 결정권은 하청이 행사토록 하여야 한다.

V. 도급의 적정운영 내부지침

1. 사업의 독자성과 독립성

적법한 도급이 되기 위해서는 하청업체의 사업경영상 독립성을 인정할 수 있어야 함. 하청업체의 사업경영상 독립성이 부정되는 경우 도급도 파견도 아닌 원청과 하청 근로자 간 목시적 근로계약관계가 성립되고 원청업체가 하청업체의 근로자와 직접 고용 관계가 형성된 것으로 간주하게 됨.

(1) 채용·해고의 결정권

○ 채용·해고의 결정권은 하청에게 있어야 함

- 채용 시 원청의 개입 금지(참관도 불가)
- 채용관련 서류 하청의 현장사무실에 비치 필요
- 하청의 근로자 교체가 필요한 경우 원청은 교체요구를 할 수 있으나 교체 결정권은 하청이 행사토록 하여야 함.

[그림1] 용역 등 도급 적정운영을 위한 업무매뉴얼(28page)

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부에서 시행한 용역계약 시방서를 점검한 결과,
- 발주자가 인력교체를 결정하는 것으로 부적정하게 작성된 시방서가 일부 있어 향후 재발방지를 위한 조치(예를들면, 해당 업무매뉴얼에 대한 교육 등)가 필요하다.

4.15.5 특히 검사기간 동안 전달 과음 및 수면부족으로 인하여 검사에 지장을 초래해서는 안되며 검사수행에 신뢰성이 없고 기술적 해결이 불가능하다고 판단될 경우 발주자는 언제든지 검사원의 교체를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대한 검토 후 검사 공정애 차질이 없도록 하여야 한다.

[표] 잘된 사례(A*****, ♠ ♪, ㄹ호기 ㉠㉠가동중검사 용역)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 부서 직원 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

■본부장은 반복되는 용역의 적정한 도급절차를 준수하기 위한 재발방지 방안(예를 들면, 해당 업무매뉴얼에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	ㄱ처(▽부) 제 ㄴ 발전소(㉠부, ㉡부), 제 ㄷ ㉢㉢소(㉣부)
관련부서	